



PENETAPAN

Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Song Henri Hadiwijaya, Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Mei 1972, Umur : 54 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Warganegara : Indonesia, Alamat : Sutorejo Timur 1/21 – A, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan : Strata 1; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. BEN. D. HADJON, S.H., GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H., M.H. dan BAREN VALENTINO INRIASTAMA, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : “Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. & Rekan”, berkantor di Lantai II PT. Industri Liftindo Nusantara (ILIN) Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E-3 Surabaya, Telp. : (031) 7411392, Fax. : (031) 7458035, email : *ben_hadjon@yahoo.co.id.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2026 sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Yenny Sungkono, Alamat : Jl. Tengger I No. 21 Surabaya, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Surian Lany Sungkono, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jl. Kapasan No. 20 Surabaya, sekarang tempat tinggal tidak diketahui, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat II**;

Song Siu Jin, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, 8 – Hoi Tat St, Dragon View BLDG, 5 F/9 Rm, Quari Bui, sekarang tempat tinggal tidak diketahui, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Song Tie Tiong, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, Biilan Man Sion Flat A 14 F, Court Quarry Bay, sekarang tempat tinggal tidak diketahui, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat IV**;

Bisma Wijaya, dahulu bernama Rachmat Syamsudin Johari, Alamat : Jl. Krakatau Gang Petra No. 99 A, RT. 03, RW. 02 Kopen, Genteng Kulon, Genteng, Banyuwangi, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat V**;

Hendra Budiman Johari, Alamat : Jl. Virgo No. 11 Surabaya, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat VI**;

Herman Gunawan Johari, Alamat : Jl. Mulyosari I/23 Surabaya, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat VII**;

Budi Santoso, Alamat : Jl. Tengger I/21 Surabaya, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat VIII**;

Tjoa Chiau Ling, Alamat : Jl. Kapasan No. 20 Surabaya, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat IX**;

Budi Santoso (ahli waris dari SRIATI SUNKONO), Alamat : Jl. Kalianyar No. 70 Surabaya, Pekerjaan : Swasta, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat X**;

Sisca Suginingsi, S.H., Alamat : Jl. Kalianyar No. 15 Surabaya, Pekerjaan : Notaris/Pemegang Protokol Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2026, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2026, dibawah Register perkara Nomor

Halaman 2 Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

985/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan pula tidak datang tersebut tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 09 September 2026 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat tertanggal 09 September 2026 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara perdata Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv :

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini Para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga dalam perkara ini tidak terdapat jawaban dari pihak lawan dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 271 Rv Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

- 1 . Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk

Halaman 3 Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat pasal 271 dan pasal 272 Rv ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Perdata Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut diatas ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dari daftar register perkara Gugatan Perdata Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu tanggal 16 September 2026 oleh kami Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Teguh Santoso, S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sikan, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui pos tercatat;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

ttd

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

ttd

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sikan, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp.224.000,00
- Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.120.000,00
- Biaya Pencabutan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.504.000,00

(lima ratus empat ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)